

Nr. 99 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Rundfunkentstörungsgesetzes. 20. Februar 1935*R 4701/20580, unfol. Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Geheim!*

Die Versuche, die Frage der Rundfunkstörungen zu lösen, reichen bis in die erste Zeit des Rundfunks zurück. Man bemühte sich, mit dem bürgerlichen Recht und mit den Mitteln des Zivilprozesses gegen Rundfunkstörungen zu helfen. Allein der Zivilprozeß war und ist nicht der Weg, um gegen Rundfunkstörungen zu schützen. Bei der Rundfunkentstörung geht es letzten Endes darum, den richtigen technischen Weg zu finden, um die einwandfreie Übermittlung des Rundfunks bei den Empfangsanlagen sicherzustellen. Diese Aufgabe kann der Zivilprozeß nicht leisten. Außerdem versagte das bisherige Recht. In Betracht kam zunächst die jahrzehntealte Elektrizitätsvorschrift des deutschen Privatrechts, die ganz unsystematisch dem Telegraphengesetz, dem späteren Gesetz über Fernmeldeanlagen vom 14. Januar 1928 (RGBl. I S. 8)², angehängt wurde (§§ 23, 24³) und seit 1892 unverändert in Geltung ist. Sodann wurden auch die allgemeinen Bestimmungen des BGB herangezogen. Beide Rechtsquellen sind jedoch aufgebaut auf dem individualistischen Grundgedanken, daß alles Recht nur eine Beziehung von Einzelpersonlichkeiten untereinander sei. Dieser Betrachtungsweise entsprach es, daß man in der Rundfunkstörung nur Störung der Einzelrechtssphäre des einzelnen Rundfunkteilnehmers, Störung seiner Besitzrechtssphäre, seines Wohnsitzrechts, seines Hörerrechts erblickte. Die Elektrizitätsvorschrift wendet den Grundsatz der zeitlichen Priorität der beteiligten Anlagen an, einen Grundsatz, der schon rein individualistisch gesehen zu unverständlichen Willkürlichkeiten führt und bei Rundfunkstörungen noch weniger als sonst eine brauchbare Lösung geben kann. Ganz vereinzelt wurde versucht, die Frage mit allgemeinen Rechtserwägungen über die Pflicht zur Rücksicht auf andere, auf die Allgemeinheit zu meistern.

¹ Vom RPM den Reichsministern zusammen mit dem GesEntw. und dem Entwurf einer 1. DVO als geheimes Einschreiben m.d.B. zugeleitet, etwaige Einwendungen umgehend mitzuteilen: „Da die gesetzliche Regelung des Entstörungsdienstes aus politischen und wirtschaftlichen Gründen dringend nötig ist, beabsichtige ich, den Gesetzentwurf möglichst schon Anfang März dem Reichskabinett vorzulegen.“ Überliefert auch in: R 2/21274, unfol.; R 5/22, unfol.; R 3001/10796, Bl. 70–86. Die Rkei erhielt von der Vorlage erst Ende Apr. 1935 Kenntnis, als bereits eine Reihe von Einsprüchen erhoben war.

Zur Vorgeschichte: Im Mai/Juni 1933 hatte das RPM den Entwurf eines „RundfunkG“ aufgestellt, dessen § 6 dem RPM auch die allgemeine Ermächtigung zum Erlass von Entstörungsbestimmungen erteilt hätte; das Projekt wurde jedoch aufgegeben, weil der RMVP die Zeit für eine umfassende Ordnung des Rundfunkwesens noch nicht gekommen sah. Das gleiche Schicksal widerfuhr auch dem Entwurf eines „RundfunkschutzG“, den der RPM am 4. 9. 33 unter Verweis auf die Dringlichkeit des Entstörungsproblems dem RMVP zuleitete. Material zu diesen Vorentwürfen in R 4701/20580. Am 19. 1. 35 hatte der RPM daraufhin den Referentenentwurf des „RundfunkentstörungsgG“ präsentiert, der in einer Besprechung mit Vertretern des RMVP, RWiM, RJuM und StdF am 29. 1. im RPM durchberaten und im Grundsatz akzeptiert worden war. Eine letzte Überarbeitung war auf einer Sitzung mit Vertretern der Fachverbände am 12. 2. erfolgt; R 4701/20580; R 3001/10796, Bl. 7–15, 28–56.

² Beim *FernmeldeanlagenG* handelte es sich formal um eine Neubekanntmachung und Umbenennung des zuletzt durch *ÄndG* vom 3. 12. 27 (RGBl. I S. 331) umfassend novellierten *Gesetzes über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs* vom 6. 4. 1892 (RGBl. S. 467).

³ § 23: „Elektrische Anlagen sind, wenn eine Störung des Betriebs der einen Leitung durch die andere eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desjenigen Teiles, welcher durch eine spätere Anlage oder durch eine später eintretende Änderung seiner bestehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr derselben veranlaßt, nach Möglichkeit so auszuführen, daß sie sich nicht störend beeinflussen.“

§ 24: „Die auf Grund der vorstehenden Bestimmung entstehenden Streitigkeiten gehören vor die ordentlichen Gerichte.“

Doch konnte dieser Gedanke sich früher nicht durchsetzen. Der Begriff der Gemeinschaft und der hieraus entspringenden Pflichten hatte im Recht noch nicht Wurzeln geschlagen. Die individualistische Grundlage des Rechts war zu stark ausgeprägt. Von der Gesetzgebung war damals eine grundlegende neue Lösung nicht zu erwarten⁴. Die Deutsche Reichspost war deshalb daran gegangen, das Problem auf technischem Wege durch eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Rundfunk und Starkstrom praktisch zu lösen. So entstand der Rundfunkentstörungsdienst der Deutschen Reichspost, der ein gemeinsames Zusammenarbeiten von Rundfunk und Starkstrom mit dem Ziele praktischer Entstörung erstrebte und sich bemühte, die Lasten der Entstörung in wirtschaftlichem Geiste zu verteilen. Diese Gemeinschaftsarbeit hat bereits einen großen Teil der Störungen beseitigt. Zum vollen Erfolg fehlte ihr aber vor allen Dingen die rechtliche Möglichkeit, die Entstörungsarbeit auch gegenüber unberechtigtem Widerstand durchzusetzen.

Das nationalsozialistische Recht hat hier den lange entbehrten Weg für eine Lösung freigemacht. In der neuen, auf Gemeinschaftswesen und Gemeinschaftsgeist fußenden Welt muß, wie alles Recht, auch das Rundfunkentstörungsrecht aus dem Gemeinschaftsgedanken heraus erwachsen und gefunden werden. Für die gemeinschaftsmäßigen Vorstellungen der neuen Zeit ist Rundfunkstörung kein Vorgang, der sich auf den Kreis der Empfangsanlagen beschränkt, die von der einzelnen Störung technisch beeinflußt werden. Rundfunkempfang ist keine Einzelbetätigung bestimmter Menschen, ist kein Einzelerleben des einzelnen. Rundfunkempfang ist Gemeinschaftserleben des ganzen Volkes, ist Miterleben dessen, was das Empfangsgerät den lauschenden Volksgenossen kündigt. Rundfunkempfang erfaßt und verbindet das ganze deutsche Volk seelisch und geistig im Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung in einer großen Gemeinschaft, die geistig, politisch, weltanschaulich und sittlich zu formen Ziel des nationalsozialistischen Rundfunkdienstes ist. Störung des Rundfunkempfangs ist Störung dieses Gemeinschaftserlebens, ist Angriff gegen diesen Gemeinschaftsgeist selbst. Wer den Rundfunkempfang stört, setzt sich in Widerspruch mit den Pflichten, die sich für jeden aus seiner inneren Verbundenheit mit den übrigen Volksgenossen im Dienste an der Gemeinschaft und für sie ergeben⁵. Das Volk hat Anspruch auf staatlichen Schutz gegen Rundfunkstörungen, und der Staat hat die Pflicht, seine Machtmittel anzuwenden, um den Rundfunkempfang vor solchen Beeinträchtigungen und Behinderungen zu bewahren. Die Pflicht jedes einzelnen zur Unterlassung und Behebung solcher Störungen hat sich von selbst gewandelt aus einer bloßen Pflicht gegenüber dem einzelnen beeinträchtigten Rundfunkteilnehmer zu einer Pflicht, die, geboren aus dem Wesen der Gemeinschaft, eine soziale Pflicht gegenüber der Allgemeinheit ist. Aus dieser neuen Grundeinstellung des Rechts zum Problem der Rundfunkentstörung ergeben sich die Leitsätze für die Regelung:

- 1.

Die Rechtsordnung muß Schutz gegen Störung des Rundfunkempfangs gewähren.

- 2.

Behebung und Vermeidung von Rundfunkstörungen sind soziale Pflichten gegenüber der Allgemeinheit.

- 3.

⁴ MR Pätzold vermerkte zum vorausgehenden Passus für das RJuM lapidar, „daß das Pathos der Gesetzesbegründung auf S. 1 und 2, soweit dort das BGB zum Prügelknaben gemacht wird, nicht überzeugend ist. Denn es handelt sich doch jetzt um nichts anderes als darum, für den Rundfunk als *technisches Novum* die notwendigen Schutzvorschriften zu schaffen“; R 3001/10796, Bl. 59v.

⁵ In ähnlich schwülstigem Stil wie der vorstehende Absatz war auch die Präambel des GesEntw. gehalten: „Der deutsche Rundfunk ist Kündler deutschen Volkstums, deutschen Geistes und Seins. Seelisch erfaßt er das ganze deutsche Volk. Lebendig kündigt er ihm das Wollen, Wirken und Werden der Bewegung, das Wort seines Führers. Rundfunkhören heißt am nationalen Leben und Erleben des Volkes teilnehmen, die Staatsakte der Nation miterleben, die Freude des Volkes und seine Trauer mitempfinden. Rundfunkempfang ist Gemeinschaftserlebnis, ist Volkssache. Störung des Rundfunkempfangs ist Störung dieses Gemeinschaftserlebens, Störung nationaler Arbeit am Volksganzen. – Unterlassung der Rundfunkstörungen ist daher Pflicht gegenüber der Allgemeinheit. – Recht auf störfreien Empfang hat aber nur der, dessen Rundfunkempfangsanlage selbst ohne Fehl ist. – Um Rundfunk und Starkstrom in Rechtsfrieden zu einen, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen [...]“.

Priorität gibt kein Recht, sich der Erfüllung jener sozialen Pflicht zu entziehen.

– 4.

Die Regelung muß eine technisch wirksame Befreiung des Rundfunkempfangs von Störungen verbürgen.

– 5.

Entstörung ist nicht von einem Antrag eines Hörers abhängig, sondern kann auch von Amts wegen einsetzen.

– 6.

Die Entstörungsstellen müssen das Recht erhalten, besondere Anordnungen mit staatlicher Zwangswirkung zu treffen.

Aus diesen großen Leitsätzen ergeben sich die näheren Richtlinien für die Regelung von selbst: Ausschaltung des bisher geltenden Elektrizitätsrechts und des allgemeinen bürgerlichen Rechts im Geltungsrahmen des Entstörungsgesetzes. Vor allem Ausschaltung des Prioritätengrundsatzes und des Satzes von der Ortsüblichkeit im Gebiet der Rundfunkstörungen (Leitsätze 1, 3).

Keine gesetzlichen Entschädigungsansprüche des Störers wegen Maßnahmen, die er zur Erfüllung seiner sozialen Pflicht (Leitsatz 2) zu treffen hat.

Ausschluß des zivilen Rechtswegs für die Durchführung der Entstörung. Rundfunkentstörung ist nicht Sache des einzelnen Rundfunkteilnehmers, der unter der Störung leidet. Die Entstörung liegt als eine technische Aufgabe in der Hand der technisch dazu berufenen Stellen, der Rundfunkentstörungsstellen der Deutschen Reichspost, die frei von prozessualen Umständlichkeiten und Formen unparteiisch den technisch besten und wirtschaftlich vorteilhaftesten Weg für die Entstörung zu wählen haben. Berücksichtigung verständiger Wirtschaftlichkeit bei den Entstörungsmaßnahmen und Beachtung der Betriebssicherheit der Anlagen und Geräte ergeben sich aus der naturgegebenen schicksalhaften Verbundenheit elektrischer Anlagen, Einrichtungen und Geräte untereinander. Aus dieser Verbundenheit heraus erklärt sich auch die Notwendigkeit, gewisse Grenzen zu ziehen für die Störempfänglichkeit von Rundfunkempfangsanlagen. Denn völlige Störfreiheit schlechtweg jedweden Empfangs kann niemand beanspruchen.

Um brauchbare, durchgreifende Entstörungsarbeit leisten zu können, müssen die Rundfunkentstörungsstellen die jetzt fehlende Möglichkeit erhalten, einen Zwang auf den Störer ausüben zu können. Eines besonderen, umständlichen Verwaltungsverfahrens bedarf es hierzu nicht. Der Entwurf gibt den Entstörungsstellen das Recht, „Auflagen“ zu machen, wie sie in ähnlicher Weise das Polizeirecht in seinen Polizeiverfügungen kennt⁶. Er nähert sich somit dem Polizeirecht, geht aber einen etwas anderen Weg. Von einer unmittelbaren verwaltungs(polizei)mäßigen Zwangsdurchsetzung der Maßnahmen der Entstörungsstellen sieht der Entwurf ab. Er hält es für ausreichend, die Durchsetzung auf dem mittelbaren Weg der Bestrafung bei Nichterfüllung der Maßnahmen zu erreichen⁷.

Soll das Entstörungsgesetz dauernden Bestand haben und eine bleibende Grundlage für den Rechtsfrieden bilden, muß seine Regelung sich dem Wandel der Technik anpassen können. Das Gesetz darf nicht veralten, muß sich daher auf wenige Grundsätze beschränken, die Einzelheiten der technischen Durchführung der Entstörung dagegen dem beweglicheren Verordnungswege überlassen. Dort ist auch der Platz, um die wesensbedingte Verbindung zwischen Entstörungsrecht und Entstörungstechnik sicherzustellen, indem die technischen Entstörungsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker zur maßgebenden Richtschnur für die Entstörungsarbeit gemacht werden.

⁶ Diese Auflagen beschränkten sich nach § 2 des Entwurfs nicht auf die Durchführung der Entstörung und die einwandfreie Instandhaltung der die Störung verursachenden Geräte, sondern konnten auch darin bestehen, „daß der Betrieb der störenden Gegenstände für bestimmte Zeit ganz oder teilweise untersagt wird“.

⁷ § 8 des Entwurfs belegte die vorsätzliche oder grob fahrlässige Nichtbeachtung von Auflagen mit Geldstrafe in unbestimmter Höhe.

[...]⁸

⁸ Folgt: Einzelbegründung. – Am 19. 3. 35 erhob der RWiM Einspruch gegen den GesEntw., weil durch ihn unabsehbar hohe Kosten auf die Wirtschaft zukämen; die Entstörungen seien vielmehr durch die Post selbst aus den außerordentlich gestiegenen Einnahmen an Rundfunkgebühren zu finanzieren. Bedenken äußerte am 20. 3. auch der RVM, der eine immens hohe Belastung für die Verkehrsbetriebe befürchtete, v.a. aus dem Betrieb elektrischer Schienenbahnen. Ähnlich argumentierten ferner der Dt. Gemeindetag sowie der „Reichsverband Dt. Verkehrsverwaltungen“ in ihren Stellungnahmen, daß den Trägern des öffentl. Verkehrs eine Übernahme der Entstörungskosten keinesfalls zugemutet werden könne. Ressortäußerungen in: R 4701/20580; R 5/22; R 2/21274. Fortgang s. Dok. Nr. 136.

Zitierhinweis

Nr. 99 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Rundfunkentstörungsgesetzes. 20. Februar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d099>